

DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO PROCESSUAL

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização, ajuizada por DAYANA ELEN REBÊLO OLIVEIRA em face de SOLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

Alegou a autora na inicial, em síntese, que em 2018 firmou com a requerida contrato para implementação do sistema de geração fotovoltaico em seu imóvel, sendo estimado pela empresa requerida que a autora apresentava um consumo médio de 3.500Kwh e que o sistema a ser fornecido pelas placas solares geraria uma energia estimada em 3.563 Kwh, suprimindo a demanda da autora de modo que a conta de energia teria valor aproximado de R\$ 100,00. A execução inicial do projeto foi avaliada em R\$ 135.807,36.

Passados 6 meses da efetivação do serviço os valores em consumo faturados de energia não atingiram o patamar prometido pela requerida. Ao questionar a empresa responsável a autora foi informada de que houve um erro de planejamento e que a capacidade prevista no contrato não estava sendo gerada, e, portanto, havia a necessidade de instalar mais 22 novos painéis e outros acessórios complementares, sendo cobrado um valor de mais R\$ 25.400,00.

Mesmo com a realização da complementação os painéis instalados não têm gerado a energia prometida, sendo que a energia gerada deveria corresponder à 78.386 kwh nos primeiros 22 meses, e, na realidade, foram gerados apenas 31.661 kwh, evidenciando uma perda de 46.725 kwh.

Requeru, assim, a concessão de tutela de evidência para determinar a restituição integral dos valores pagos à empresa já que o sistema de geração de energia solar é tecnicamente inoperante. No mérito requereu a resolução do contrato ante a falha no serviço disponibilizado, com consequente restituição dos valores pagos pela consumidora.

Pugnou ainda pela condenação da ré a restituir os danos emergentes no valor de R\$ 41.094,90 e, ainda, os lucros cessantes no valor de R\$ 30.064,00. Requeru, ainda, a condenação da ré ao pagamento de R\$ 36.276,10 referentes aos prejuízos suportados pela autora, bem como a indenizar os danos morais.

A requerida apresentou contestação no ID n. 27122289 ocasião em que alegou que, para a realização do projeto da autora foi elaborada uma proposta comercial, contemplando-se o produto a ser fornecido (denominado USINA) bem como a geração da energia prevista para esta usina, sendo que o dimensionamento do projeto tem como base o histórico de consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses da unidade da unidade que receberá a instalação do sistema, bem

como a irradiação solar da região, o posicionamento do telhado/área de instalação das placas e outros elementos externos.

No mérito a contestante sustentou que ao tempo em que o projeto da autora foi realizada, chegou-se a estimativa que o seu gasto de energia girava em torno de 2.660kWh, sendo que o valor de 3.566 kWh constante no contrato correspondia a uma simples estimativa inicial.

Diante do aumento nas faturas de energia da autora, esta requereu a complementação do sistema, momento no qual houve a contratação de mais 20 módulos solares. Portanto, alega a ré que não houve erro no projeto inicial, mas sim aumento no consumo de energia na unidade consumidora da autora.

Alegou a contestante ainda que a autora impediu os prepostos da requerida de ingressarem no seu imóvel para solucionarem o problema.

A autora se manifestou em sede de réplica no ID n. 28378990 reafirmando os termos da inicial e refutando os argumentos da requerida em contestação.

Os autos vieram conclusos para decisão de organização e saneamento processual.

DA TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA NA INICIAL

Pugnou a autora pela concessão de tutela de evidência para determinação de bloqueio dos valores pagos em razão do alegado serviço falho prestado pela requerida. Não obstante, fundamentou o pedido indicando na causa de pedir os elementos da tutela de urgência antecedente.

Nos termos do art. 311 do CPC/15 a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

No caso analisado resta INAPLICÁVEL a tutela de evidência, vez que o direito em questão não se encontra fundamentado em prova exclusivamente documental, já que controversa a questão discutida quanto à falha na prestação do serviço.

REJEITO sumariamente o pedido de tutela de evidência.

Ante a fungibilidade entre as tutelas, passo a analisar o pedido como tutela antecipada, já que incabível, também o rito da tutela antecedente ao caso.

No caso em análise a probabilidade do direito alegado pela autora restou demonstrada com base na prova documental constante no processo, uma vez que para a autora sanar o problema e colocar o sistema para funcionar adequadamente teve de contratar empresa especializada, gerando despesa no importe de R\$ 36.276,10, conforme se depreende no ID 20295893, havendo indicativo de falha na prestação do serviço pela ré. Por se tratar de típica relação de consumo, é manifesta a vulnerabilidade do consumidor, de forma que vislumbro a existência do periculum *in mora* in verso, havendo a necessidade de ser bloqueado o valor que a autora pagou a mais para colocar o sistema em funcionamento, no importe de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), que era de obrigação da requerida. O referido valor deverá ficar vinculado aos autos até ulterior deliberação deste Juízo.

Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, e determino o bloqueio do valor de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), via sistema SISBAJUD.

DOS FATOS E DO DIREITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

Restou incontroverso no processo que as partes celebraram contrato pelo qual a ré obrigou-se a realizar a instalação de sistema de energia solar no imóvel da autora.

Incontroverso, ainda, que foi instalado um primeiro sistema, e, após a implementação do mesmo, houve a contratação da ampliação deste sistema inicial.

Incontroverso, ainda, que o sistema implementado não tem se evidenciado suficiente para atender à demanda de consumo da unidade consumidora da autora.

A controvérsia se dá, portanto, acerca do seguinte: a) Se houve erro de planejamento no

sistema contratado pela autora; b) Se o sistema instalado está gerando a quantidade de energia que deveria, ou se há falha na execução do projeto; c) Se a consumidora impediu ou não o acesso da ré às dependências do imóvel, frustrando com isso a possibilidade de o fornecedor sanar eventual vício existente; d) Se houve danos materiais; e) Se houve danos morais.

Quanto aos pontos controversos fixados nos itens A, B, e C, fixo a ré o ônus de demonstrá-los, considerando no caso que a demanda é consumerista e a ré detém maiores condições de produzir a prova em questão.

Quanto aos pontos controversos fixados no itens D e E, fixo a autora o ônus de comprová-los.

Quanto à matéria de direito, entendo como relevante o seguinte: a) Se é ou não devida a resolução do contrato; b) Se é ou não devida a restituição dos valores pagos; c) Se é ou não devida o pagamento das indenizações por danos materiais e morais requeridas.

DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS

Fixo as partes o prazo COMUM de 5 dias para se manifestarem acerca da presente decisão, ocasião na qual poderão apresentar pontos controversos adicionais, bem como poderão INDICAR as provas que ainda pretendem produzir para comprovar os pontos controversos fixados.

O pedido de prova devere ser justificado, com a indicação do ponto controverso a ser sanado.

Sem prejuízo de tal providência, DESIGNO AUDIÊNCIA DE **TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO** para o **dia 25.10.2021, às 09:00 horas.**

Int.

Nesta data requisitei o bloqueio do numerário para fins de cumprimento da tutela de urgência concedida, via sistema SISBAJUD, conforme comprovação em anexo.

Aguarde resposta por 72 horas.

Após, voltem conclusos para consulta.

Belém (Pa)., 25 de julho de 2021

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito respondendo pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém